



RESOLUCIÓN RECTORAL 51754

07 de octubre de 2024

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h. del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. El 31 de octubre de 2006 se expidió el Acuerdo Superior 326, por el cual se definieron las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.
2. La señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 25.287.805, ingresó en el semestre académico 2011-1 al programa de Maestría en Gestión Ambiental - Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, cuya duración está definida en cuatro (4) semestres académicos; y, en virtud del precitado Acuerdo Superior, vigente para ese momento, le fue otorgada la exención en los derechos de matrícula por su calidad de docente de cátedra, en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) para los semestres académicos 2013-1 y 2013-2.
3. Los artículos 5 y 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006, vigente para el momento de las exenciones otorgadas a la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA, regularon estas exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado, así:

Artículo 5. Los docentes de cátedra tendrán una exención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos de matrícula para cada periodo académico y como máximo por el tiempo de duración del programa.

Artículo 6. Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...]

Parágrafo 2. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa

4. El artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 *“Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006”*, establece el término en el cual se debe acreditar el cumplimiento del compromiso de obtención del título:

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

ARTÍCULO 5: Se entenderá que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo, **cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas.** (Negrilla fuera de texto)

5. La señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA, según registros que reposan en el sistema de información de la Universidad, matriculó los semestres académicos 2011-1, 2011-2, y 2012-1. Suspendió su formación académica y posterior a ello reingresó y matriculó los semestres 2013-1 y 2013-2 que luego canceló; sin realizar matrículas de semestres adicionales en el programa; por lo que, no cumplió con las obligaciones derivadas del otorgamiento de las exenciones; esto es culminar sus estudios y obtener el título respectivo en el plazo señalado en la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

6. La señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA inició sus estudios de posgrado en el semestre académico 2011-1, por lo que tenía como plazo para acreditar la terminación de sus estudios y la obtención del título respectivo, en el semestre académico 2014-2, teniendo en cuenta el tiempo de duración del programa y los semestres de prórroga de los cuales podía hacer uso, según lo dispuesto en los parágrafos 2 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Superior 379 de 2010, que modificó el Acuerdo Superior 122 de 1997, Reglamento Estudiantil de Posgrado que le era aplicable en ese momento.

7. De conformidad con el certificado emitido el 23 de agosto de 2023 por el Departamento de Admisiones y Registro de la Vicerrectoría de Docencia, la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA para los semestres académicos 2013-1 y 2013-2 en el programa de Maestría en Gestión Ambiental - Investigación, obtuvo las siguientes exenciones en los derechos de matrícula:

Semestre	Exención	Factura	Valor exención
2013-1	Docente de cátedra	596058	\$1.719.900
2013-2	Docente de cátedra	619068	\$1.719.900

8. El 25 de septiembre del 2023 mediante oficio 2023-000005521-I, enviado al correo electrónico clarita.fdz@gmail.com, la Dirección de Posgrados de la Universidad requirió a la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA para que indicara las razones de “*fuerza mayor o caso fortuito*”, a que hace referencia el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de sus estudios en el programa de Maestría en Gestión Ambiental - Investigación; o igualmente, todas aquellas otras razones que en ejercicio del derecho de contradicción considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla, toda vez que recibió la exención del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de matrícula para los semestres académicos 2013-1 y 2013-2, con fundamento en el artículo 5° del Acuerdo Superior 326 de 2006.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

9. Al no obtener respuesta al requerimiento, se procedió a realizar el envío del oficio 2023-000005521-I a través de correo certificado el 11 de octubre de 2023, a la dirección de notificación registrada por la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA como docente de la Universidad; esto es, a la Calle 61 #56 - 51 Unidad Residencial Capri en el Barrio el Chagualo de Medellín- Antioquia; correspondencia que fue efectivamente entregada el día 13 de octubre de 2023 por la empresa de mensajería 4-72 tal como consta en la Guía Nro. RA447277265CO; sin embargo, no existió pronunciamiento alguno por parte de la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA al requerimiento.

10. La Dirección de Posgrados de la Universidad de Antioquia, adelantó el procedimiento que por competencia tiene, para realizar los requerimientos a los beneficiarios de las exenciones a fin de que puedan enervar la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido; o, igualmente, manifestar todas aquellas otras razones que, en ejercicio de su derecho de contradicción, considere pertinentes para la garantía de sus derechos; sin embargo, en el caso de la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA, a pesar de que se dispusieron todos los recursos en procura de que compareciera al proceso y se ofrecieron todas las garantías del debido proceso constitucional y administrativo, esta no ejerció su derecho de contradicción.

11. A la fecha, la Universidad no ha recibido una justificación motivada para que la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA no culminara sus estudios posgraduales y diera cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo Superior No. 326 de 2006 como beneficiaria de la exención concedida cuya obligación es: *“culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo”* en los tiempos señalados en el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, norma vigente al momento del otorgamiento de las exenciones referidas.

12. Con fundamento en lo expuesto, se procederá con la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido por la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA, como beneficiaria de las exenciones de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Gestión Ambiental - Investigación, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo; y en consecuencia, se ordenará el reintegro del **80%** de la sumas otorgadas por concepto de exención de derechos de matrícula en los semestres académicos 2013-1 y 2013-2, debidamente indexada, teniendo en cuenta que:

12.1 De conformidad con el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA debe hacer la devolución del ochenta por ciento (80%) de los valores recibidos por concepto de exención en los derechos de matrícula, en el programa de Maestría en Gestión Ambiental - Investigación, así:



Semestre	Exención	Factura	Valor exención	Valor 80% exención
2013-1	Docente de cátedra	596058	\$1.719.900	1.375.920
2013-2	Docente de cátedra	619068	\$1.719.900	1.375.920

13. Las exenciones en los derechos de matrícula realizadas por la Universidad a la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA, se efectuaron con recursos públicos que hacen parte del patrimonio del Estado, y por ende, se encuentran sometidos a control fiscal, por lo que se le solicitó al Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, que indexara el valor adeudado por la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA, a fin de mantener el valor real de los mismos y evitar el menoscabo de los recursos públicos.

14. Una vez indexado al mes de agosto de 2024, el ochenta por ciento (80%) del valor concedido a la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA por concepto de exención sobre los derechos de matrícula en los semestres académicos 2013-1 y 2013-2, en el programa de Maestría en Gestión Ambiental - Investigación, el Proceso de Control y Análisis Financiero de la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa, indicó que la suma total a reintegrar asciende a cinco millones quinientos cincuenta y cuatro pesos (\$5.000.554), así:

Semestre Académico	Valor 80% exención	Actualización deuda
2013-1	\$1.375.920	\$2.514.033
2013-2	\$1.375.920	\$2.486.521
Total		\$5.000.554

15. Una vez en firme la presente decisión, la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA podrá proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma indicada en la parte resolutive. Dicho Comité se encuentra adscrito a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, fue creado mediante la Resolución Rectoral 45645 de 2019 y reorganizado mediante la Resolución Rectoral 50879 del 15 de diciembre 2023 y, es el competente para conocer, analizar, evaluar los acuerdos de pago de la Universidad, recomendando al Rector aquellos viables desde el punto de vista de costo beneficio, de conformidad con lo previsto por la Resolución Rectoral 50931 del 28 de diciembre de 2023-Reglamento de Cartera. Lo indicado en el presente considerando, no implica un plazo adicional o condición para ejecutar lo resuelto en la presente decisión una vez quede en firme.

En consecuencia,

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar el incumplimiento por parte de la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 25.287.805, del compromiso adquirido como beneficiaria de las exenciones en los derechos de matrícula en los semestres académicos 2013-1 y 2013-2, en el programa de Maestría en Gestión Ambiental - Investigación de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º. Se ordena a la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) de los valores de las exenciones en los derechos de matrícula de los semestres académicos 2013-1 y 2013-2, en el programa de Maestría en Gestión Ambiental – Investigación de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de cinco millones quinientos cincuenta y cuatro pesos (\$5.000.554).

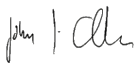
ARTÍCULO 3º. Ordenar a la División de Gestión Financiera de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, que una vez en firme la presente decisión, genere una cuenta de cobro a nombre de la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 25.287.805, por el valor de cinco millones quinientos cincuenta y cuatro pesos (\$5.000.554).

ARTÍCULO 4º. Notificar personalmente la presente resolución a la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 25.287.805, en los términos dispuestos por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 5º. Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, del cual podrá hacer uso la señora CLARA EDITH FERNÁNDEZ ORTEGA.

ARTÍCULO 6º. Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: **a)** Oficio 2023-000005521-I del 18 de septiembre de 2023 por medio del cual se realiza el requerimiento por compromiso adquirido como beneficiaria de exención a la señora Clara Edith Fernández Ortega que es enviado por correo electrónico y luego por correo certificado bajo gua nro. RA447277265CO. **b)** Certificado del Departamento de Admisiones y Registro del 23 de agosto de 2023. **c)** Correo electrónico del 25 de septiembre de 2023 por medio del cual se envía el oficio 2023-

000005521-I. **d)** Comprobante de entrega de la guía nro. RA447277265CO con sello de recibido del 13 de octubre de 2023. **e)** Trazabilidad de la Guía No. RA447277265CO.



JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector



DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

RR 51754

Informe de auditoría final

2024-10-08

Fecha de creación:	2024-10-07 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAh5GfrCrsATpwBf2C5B8JU2_G1k9NyAh

Historial de “RR 51754”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-10-07 - 12:53:25 CDT- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2024-10-07 - 12:55:56 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-07 - 22:00:42 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.245.75.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2024-10-07 - 22:00:44 CDT
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-10-07 - 23:01:13 CDT- Dirección IP: 104.28.94.35.
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-08 - 17:02:20 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.92.148.61.
-  Documento completado.
2024-10-08 - 17:02:20 CDT